

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 [8] 임원 성과급 및 퇴직금 산정 기준 미흡

관 련 부 서 ○○ ●실

조 치 부 서 ○○ ●실

내 용

1. 업무 개요

○○ ●실은 임직원의 급여 지급 업무를 담당하고 있으며, 임원의 보수(성과급, 퇴직금 등)는 「임원연봉규정」에 따라 산정·지급하고 있다.

임원 보수는 기본연봉, 성과급, 퇴직금으로 구성되어 있는데, 기본연봉은 정액으로 확정되어 있어 자의적 해석의 여지가 없는 반면, 성과급과 퇴직금은 규정에 명시된 산정 방식을 적용하여 지급액이 산출되는 구조로 운영되고 있다.

2. 판단기준

○○의 임원 보수 중 성과급과 퇴직금은 「임원연봉규정」에 명시된 산정 방식에 따라 지급되므로 산정 방식 자체의 명확성과 합리성이 보수 지급의 적정성을 결정한다. 즉, 해석상의 다의성(多義性)이 없어야 하며, 적용 시 혼란이 없도록 ‘명확’해야 하고 경영평가가 결과를 반영한다는 성과급 제도의 본래 취지와 형평에 맞도록 ‘합리적’이어야 한다.

특히 ○○는 보수를 지급받는 임원이 대표이사 1인으로, 다른 임원과의 비교나 조직 내 견제를 통한 검증이 불가능한 구조이므로 「임원연봉규정」의 명확성과 합리성은 보수 결정의 객관성을 확보하는 핵심 요소이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 「임원연봉규정」을 검토한 결과, 성과급 및 퇴직금 산정 기준에서 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 성과급 지급 시기 관련 규정 상충

「임원연봉규정」에서는 성과급은 경영평가 결과가 확정된 후 지급하도록 규정하고 있다. 그러나 같은 규정에서는 임원이 퇴임하는 경우 ‘경영평가 결과 확정 전 성과급’으로 가장 최근에 지급받은 성과급 지급률을 적용하여 전액 지급한다고 규정하고 있다.

이는 경영평가 결과 확정 전에는 성과급을 지급하지 않는다는 원칙과, 퇴임 시에는 경영평가 결과 확정 전이라도 과거 지급률을 적용하여 지급한다는 것이 상충되므로 규정의 명확성을 저해한다.

●실은 실제로는 퇴임하는 임원의 성과급을 실제 경영평가 결과 확정 후(퇴임일 이후 시점)에 지급하고 있다고 소명하였으나, 규정 자체에 상충되는 내용이 병존(並存)하는 것은 해석상 혼란을 초래하고 보수 지급의 예측 가능성을 해친다.

나. 퇴직금 산정 방식 불명확

「임원연봉규정」에 따르면 퇴직금 산정 시 사용되는 월 평균보수는 ‘퇴임 직전 #개월의 월평균 기본연봉’과 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급의 #/#’로 구성된다.

그런데 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급’의 해석에 있어 문언적 해석과 실제 적용 방식 간 차이가 확인되었는데, 문언적 해석으로는 최저등급인 E등급의 성과급 지급률인 #%를 적용하여야 하지만 실제로는 경영평가 등급 중 최저 지급률인 #%(C등급에 해당)를 적용하고 있었다.

이는 규정의 문언과 실제 운영 방식이 불일치하는 것으로 규정의 명확성이 결여

되어 있음을 의미하는데, ‘최저등급’이 최저 성과등급(E등급)을 의미하는지, 아니면 성과급이 지급되는 등급 중 최저등급(C등급)을 의미하는지 명확하지 않기 때문이다.

다. 경영평가 결과가 없는 경우 성과급 산정기준 불합리

「임원연봉규정」에 따르면 퇴임하는 임원이 과거 경영평가 결과가 없는 경우 성과급은 기본연봉의 #%를 기준으로 계산한다고 규정하고 있다.

기본연봉의 #%는 최고등급인 S등급(#%)과 차상위 등급인 A등급(#%) 사이의 비율로, 경영평가 결과가 전혀 없는데도 불구하고 사실상 A등급 수준의 성과급을 지급하는 것으로 다음과 같은 문제가 있다.

첫째, 경영평가 결과에 따라 성과급을 지급한다는 제도 본래의 취지에 부합하지 않는다. 경영평가가 이루어지지 않았거나 결과가 없다면 성과를 평가할 수 없는데도 최상위 수준의 성과급을 지급하는 것은 성과 연동이라는 제도의 목적과 맞지 않는다.

둘째, 경영평가를 받은 임원과의 형평성 문제가 발생한다. 실제 경영평가를 받아 B등급(#%) 또는 C등급(#%)을 받은 임원보다 경영평가를 받지 않은 임원이 더 높은 성과급(#%)을 받게 되는 역전 현상이 발생할 수 있다.

셋째, 규정의 정합성이 떨어진다. 동일한 규정 내에서 경영평가 결과를 기준으로 성과급을 차등 지급하면서도, 경영평가 결과가 없는 경우에는 최상위 수준의 고정비율을 적용하는 것은 논리적 일관성이 결여된 것이다.

퇴임 시점과 경영평가 결과 확정 시점이 불일치하더라도, 경영평가 결과가 확정된 후 실제 평가결과를 반영하여 성과급을 지급하는 것이 제도 본래의 취지에 부합하는 합리적인 방식으로 보인다.

라. 종합의견

「임원연봉규정」에 상충되거나 모호한 규정, 불합리한 규정은 임원 보수 지급의 정당성과 객관성을 훼손하고 주주 등 이해관계자의 회사에 대한 신뢰도를 저하시킬 우려가 있으며, 규정 준수 여부를 판단하고 통제하는 것이 어려워져 내부통제가 제대로 작동하지 않을 위험이 있다.

따라서 「임원연봉규정」의 관련 조항을 전면 재검토하여 명확성과 합리성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●실에서는 감사의견은 수용하면서 「임원연봉규정」의 조항 간 상충, 모호한 규정, 불합리한 규정의 개선 필요성을 인정하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 「임원연봉규정」의 명확성과 합리성을 확보하기 위하여 아래 사항을 반영하여 규정 개정을 검토하시기 바랍니다.(권고)

1) 퇴임 임원에 대한 성과급 지급 시기 명확화

- 「임원연봉규정」간 상충 내용을 정비하여 퇴임 임원의 성과급 지급 시기를 명확히 규정
- 실무 운영과 같이 퇴임 임원의 성과급도 경영평가 결과 확정 후 지급하는 원칙 명문화

2) 경영평가 결과 확정 전 성과급 지급 규정 삭제 또는 개선

- 「임원연봉규정」의 “경영평가 결과 확정 전 성과급은 가장 최근에 지급받은 성과급 지급률을 적용하여 전액 지급한다”는 규정의 삭제
- 부득이 퇴임 시점에 성과급을 지급해야 하는 불가피한 사유가 있는 경우, 경영평가 결과 확정 후 정산하는 방식 등 합리적인 대안 마련

3) 퇴직금 산정 시 ‘경영평가 최저등급에도 지급되는 성과급’ 개념 명확화

- ‘경영평가 최저등급’의 의미를 명확히 정의

(최저 성과등급인 E등급인지, 성과급이 지급되는 등급 중 최저등급인 C등급인지 명시)

4) 경영평가 결과가 없는 경우 성과급 산정 기준 합리화

- “퇴임하는 임원의 직전 경영평가 결과가 없는 경우 성과급은 기본연봉의 #%를 기준으로 계산한다”는 규정 재검토
- 경영평가 결과가 없는 경우, 경영평가 결과 확정 후 실제 평가 결과를 반영하여 지급하거나, 부득이한 경우 보수 체계의 취지와 형평에 맞는 합리적인 기준 마련